

1501035-69.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... delito.

Registre-se que o crime de tráfico é permanente, cuja situação flagrancial é protraída no tempo e, no caso, a sacola de drogas estava com o réu quando visualizado, sem diligência investigativa para encontrá-la.

Nesse sentido a jurisprudência majoritária do TJ/SP:

1-) "Habeas Corpus" com indeferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes.

2-) Pleito para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501035-69.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501035-69.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

MATHEUS DE SOUZA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ALEXSANDRO DA SILVA FERREIRA foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 14/4/2022, por volta das 14h05, na Rua Cruzeiro, 27, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 27 porções de crack, 29 porções de maconha, 72 porções de cocaína, 10 frascos de lança-perfume e 3 porções de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 118/120, e alegou que se manifestará oportunamente sobre o mérito.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 5/9/2022, às fls. 124/125.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da peça acusatória, com fixação de regime inicial fechado e não reconhecimento da benesse do art. 33, § 4º. A defesa, preliminarmente, suscitou a nulidade das provas em razão da abordagem ter sido realizada por guardas municipais. No mérito, esclarece

não ter sido demonstrada a prática do crime imputado, devendo ser absolvido. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

Rejeita-se a preliminar invocada. Não houve atividade investigativa por parte dos agentes, pois, segundo testemunharam, avistaram o acusado em atitude suspeita, vez que ao avistar a guarnição "dispensou" objeto no chão, posteriormente identificado como drogas, o que legitima a abordagem, dada a existência de justa causa e flagrante delito.

Registre-se que o crime de tráfico é permanente, cuja situação flagrancial é protraída no tempo e, no caso, a sacola de drogas estava com o réu quando visualizado, sem diligência investigativa para encontrá-la.

Nesse sentido a jurisprudência majoritária do TJ/SP:

1-) "Habeas Corpus" com indeferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes. 2-) Pleito para concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. 3-) Não se constata desvio das atribuições dos guardas municipais. Justa causa para atuação. Flagrante tráfico de drogas em local conhecido pela prática ilícita. 4-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. 5-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu. 6-) Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2275266-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 07/12/2022)

Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

O condutor e primeira testemunha Carlos Alves da Silva narrou que em patrulhamento pela Rua Cruzeiro; ao adentrar, notaram duas pessoas (Alexsandro e Matheus); quando da aproximação da viatura, tomaram rumos distintos; viram Alexsandro "dispensar" objetos no chão; em abordagem, nada de ilícito encontrado; próximo havia 7 (sete) porções de cocaína e tubo de lança-perfume; com o outro havia cartão de débito/crédito; Alexsandro disse que droga era dele e estava vendendo; Matheus disse que tinha dado R\$ 10,00 a Alexsandro e iria buscar mais droga, ocasião que a viatura chegou; mencionou que restante das drogas estava a 7 (sete) metros do local, em entulho; ao checarem, encontraram mais porções em sacola (maconha, cocaína, ecstasy, lança-perfume), bem como folhas de anotações oriundas de venda/arrecadação; Rua Cruzeiro conhecida como ponto de drogas; nunca tinha visto o acusado; restante das drogas encontrada por GCM Pereira; não sabe se tem bar nas proximidades, apenas no começo da rua.

Aguimar Pereira da Silva relatou que em patrulhamento pela Rua Cruzeiro avistaram duas pessoas, uma ao lado da outra; ao visualizaram viatura, um deles jogou algum objeto no chão; abordados; ao averiguar produto jogado no chão - posteriormente verificado que jogado por Alexsandro - encontraram 7 (sete) porções de cocaína e 1 (uma) de lança-perfume; perguntaram se havia mais drogas, indicou local em entulho; Matheus disse que estava no local para comprar drogas; havia entregado R\$ 10,00 e estava aguardando entrega da droga, ocasião na qual a guarnição chegou; Alexsandro disse que tinha acabado de sair do presídio; local fica próximo a três escolas; fazem patrulhamento pelas escolas; Rua Cruzeiro fica ao lado de escola; passam por

ali todos os dias; encarregado da guarnição era Carlos Alves; 4 (quatro) pessoas na guarnição, apenas uma viatura; "uma das biqueiras mais famosas de Cajamar"; local que apontou a aproximadamente 7 (sete) metros.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1); boletim de ocorrência (fls. 8/11); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); laudo de constatação preliminar (fls. 18/23); laudos de exame químico-toxicológicos (fls. 99/101, 104/106 e 139/144), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado Ouvido em juízo disse que não estava traficando; estava no bar bebendo; viatura entrou na Rua Cruzeiro, "os moleques" saíram correndo; foi abordado, perguntaram se tinha passagem; disse que sim; na sequência foram na Rua Cruzeiro e voltaram com sacola, a qual lhe foi atribuída; tem três passagens por tráfico, mas foi absolvido em uma ou duas; não conhece os GCM ouvidos na audiência; já teve passagem infracional por tráfico; usuário de cocaína e cachaça; quando guarda chegou estava em frente ao bar, bebendo.

Todavia, além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer indício que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia

Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" grifou-se.

Ainda, a jurisprudência do TJ/SP: "Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000426-17.2017.8.26.0616; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)". Anota-se que o réu estava em local conhecido como ponto de tráfico, em atitude suspeita, eis que ao avistar a guarnição jogou objeto posteriormente identificado como droga, o que motivou a abordagem, levando ao encontro de inúmeras porções de drogas destinadas a venda, o que permite concluir, com a segurança necessária, pela prática do delito em questão, impondo-se a condenação, já que a versão defensiva não encontra amparo em quaisquer elementos de prova.

No mais, deve ser registrado que a versão dos agentes, segundo a qual Matheus de Souza era usuário de drogas e as pretendia adquirir do acusado, é corroborada pelo depoimento extrajudicial juntado à fl. 6: "Que havia entregue R\$ 10,00 (dez reais) para ALEXSANDRO e estava esperando ele trazer uma porção de cocaína, quando ALEXANDRO se aproximou, uma viatura da GCM adentrou a rua em que estavam, que se assustou e tentou correr, mas foi abordado pela equipe da GCM. Que lhe foi realizada busca pessoal, mas nada de ilícito foi localizado em sua posse. Que presenciou o momento em que ALEXSANDRO apontou para a equipe da Guarda Municipal, onde havia escondido uma sacola de entorpecentes localizada e apreendida pela equipe, sendo que a sacola estava em um entulho onde ALEXSANDRO escondia para vender".

Desta forma, a condenação é medida que se impõe.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n.

11.343/2006, o acusado foi preso com drogas de 5 (cinco) tipos distintos (cocaína, maconha, crack, ecstasy e lança-perfume), pesando cerca de 200 (duzentos) gramas, a justificar o acréscimo de 1/6 em razão da natureza distinta das drogas.

Também ostenta mau antecedente específico oriundo dos autos n. 0000924-

27.2013.8.26.0108 (fls. 159/162), a justificar o acréscimo de 1/5 à reprimenda.

Em reforço: "Conforme entendimento desta Corte Superior, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Entretanto, pode ser fixado patamar superior para o aumento mediante fundamentação concreta, que no caso em tela evidencia-se na reincidência específica do Paciente no crime de tráfico de drogas" (STJ, HC 467755/SP) - grifou-se.

As demais circunstâncias judiciais não excedem a gravidade abstrata da figura típica, fixando-se a pena-base em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência específica extraída dos autos n. 0005777-45.2014.8.26.0108 (fls. 159/162), a pena é agravada na quinta parte, ajustada para 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 819 (oitocentos e dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, diante da reincidência, inviável a concessão da benesse do art. 33, § 4º, fixando-se definitivamente a pena no patamar anterior.

Diante da reincidência e da quantidade de pena, o regime inicial de cumprimento é o fechado, sem possibilidade de substituição ou suspensão da pena, pelo mesmo fundamento.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar ALEXSANDRO DA SILVA FERREIRA como incurso no crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 819 (oitocentos e dezenove) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Mantidos os fundamentos de fls. 68/71, com destaque à multireincidência, incontroverso o risco de reiteração delitiva, sendo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural, também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao juízo da execução penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Cajamar, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA